

1500610-88.2018.8.26.0283
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Leonardo Christiano Melo
Comarca: Itirapina
Foro: Foro de Itirapina
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 26/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Réu:
Ezequiel Mendes de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Christiano Melo

Vistos.

Trata-se de requerimento formulado pelo Ministério Público, pelo reconhecimento judicial da hipossuficiência do sentenciado, extinguindo-se a pena de multa imposta, sem prejuízo do prosseguimento da execução referente à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itirapina
Foro de Itirapina
Vara Única
Rua 01, nº 180
Itirapina - SP
Telefone: (19) 3575-1772 - E-mail: itirapina@tjsp.jus.br

1500610-88.2018.8.26.0283 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500610-88.2018.8.26.0283
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Réu:
Ezequiel Mendes de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Christiano Melo

Vistos.

Trata-se de requerimento formulado pelo Ministério Público, pelo reconhecimento judicial da hipossuficiência do sentenciado, extinguindo-se a pena de multa imposta, sem prejuízo do prosseguimento da execução referente à pena privativa de liberdade e/ou restritiva de direitos aplicada nos presentes autos.

É a síntese do necessário.

Decido.

Os elementos carreados aos autos são suficientes a atrair a incidência do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 931, sendo o caso de se reconhecer a extinção da pena de multa pela impossibilidade absoluta de recolhimento do valor. Com efeito, a Resolução nº 1.511/2022-PGJ-CGMP, de 5 de agosto de 2022, promoveu alterações na Resolução nº 1.229/2020-PGJ-CGMP, de 24 de setembro de 2020, prevendo a possibilidade de extinção da execução da pena de multa em caso de hipossuficiência financeira:
"Art. 3º [...]"

§ 6º. Constatando que o condenado é hipossuficiente, o órgão de execução do Ministério Público deverá peticionar ao juízo da Vara de Execuções Criminais, para requerer o reconhecimento judicial da hipossuficiência do condenado, tratada no tema 931 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente extinção da pena de multa cumulativamente imposta.”
No julgamento do Tema 931 dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar a impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.

A caracterização da hipossuficiência pode ser extraída da normatização aplicada à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que cuida da questão na Deliberação CSDP nº 89/2008:

“Artigo 2º. Presume-se necessitada a pessoa natural integrante de entidade familiar que atenda, cumulativamente, as seguintes condições:

I – aufera renda familiar mensal não superior a três salários mínimos federais; (Inciso alterado pela Deliberação CSDP nº 137, de 25 de setembro de 2009.)

II – não seja proprietária, titular de aquisição, herdeira, legatária ou usufrutuária de bens móveis, imóveis ou direitos, cujos valores ultrapassem a quantia equivalente a 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESP’s.

III – não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 12 (doze) salários-mínimos federais.”

Conforme destacado pelo Ministério Público, do que consta dos autos é possível aferir que o sentenciado pode ser considerado hipossuficiente, restando caracterizada a impossibilidade de adimplir a sanção pecuniária, não se justificando o ajuizamento de ação executória para cobrá-la, especialmente diante dos princípios da eficiência e celeridade.

Vale apontar que o artigo 4º da Resolução nº 1.229/2020-PGJCGM, com a nova redação dada pela Resolução nº 1.511/2022-PGJ-CGMP, determinou:

“Art. 4º. Ainda que efetivado o protesto ou proposta a ação executiva, ao constatar que o condenado não possui capacidade econômica para adimplir a pena de multa aplicada cumulativamente, o órgão do Ministério Público com atribuição para atuação na Vara de Execuções Criminais, com base no tema 931 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, poderá pleitear sua extinção:

a) ao Juízo do Conhecimento, caso efetivado o protesto, requerendo a comunicação ao Juízo da Vara da Execução Criminal e o cancelamento da restrição no Cartório de Protesto.

b) ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, caso proposta a ação executiva, requerendo comunique ao Juízo do Conhecimento”.

Ante o exposto, diante da manifesta hipossuficiência do sentenciado (STJ, REsp 1.785.383/SP e REsp 1.785861/SP Tema Repetitivo 931; TJ-SP, Agravo de Execução Penal 0018023-36.2021.8.26.0041, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, j. em 10.01.2022; TJ-SP, Agravo de Execução Penal 0031640-70.2020.8.26.0050, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ivana David, j. em 04.02.2022), JULGO EXTINTA A PENA DE MULTA imposta a Ezequiel Mendes de Oliveira. Comunique-se a execução criminal, o juízo do conhecimento e o estabelecimento prisional, se o caso.

Transitada em julgado, com cópia da certidão correlata, informe-se o IIRGD e o TRE. No mais, diante da certidão de fl. 268, dê-se vista ao Ministério Público.

P.I.C.

Itirapina, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA